

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência
de Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Conformidade e auditoria

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S13A1



Exposição



Objetivos da Aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e de proteção de dados;
- Avaliação de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (AIPD) e Gestão de Riscos.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e da proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de Inteligência Artificial;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e de ações;
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, de vídeos e de imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Conformidade avançada em proteção de dados

Análise de Impacto de Proteção de Dados (AIPD)

A AIPD é um processo para identificar e minimizar os riscos de proteção de dados em novos projetos ou políticas. É crucial para a conformidade, especialmente em processos que envolvem grandes volumes de dados, ou dados sensíveis.

Exemplo: Uma empresa de saúde planeja adotar um novo sistema de registro eletrônico de pacientes. Antes de implementar o sistema, realiza uma AIPD para avaliar os riscos relacionados à confidencialidade e à integridade dos dados dos pacientes. Isso pode incluir avaliar a segurança do armazenamento de dados, os processos de acesso e compartilhamento de informações, e medidas para lidar com possíveis violações de dados.

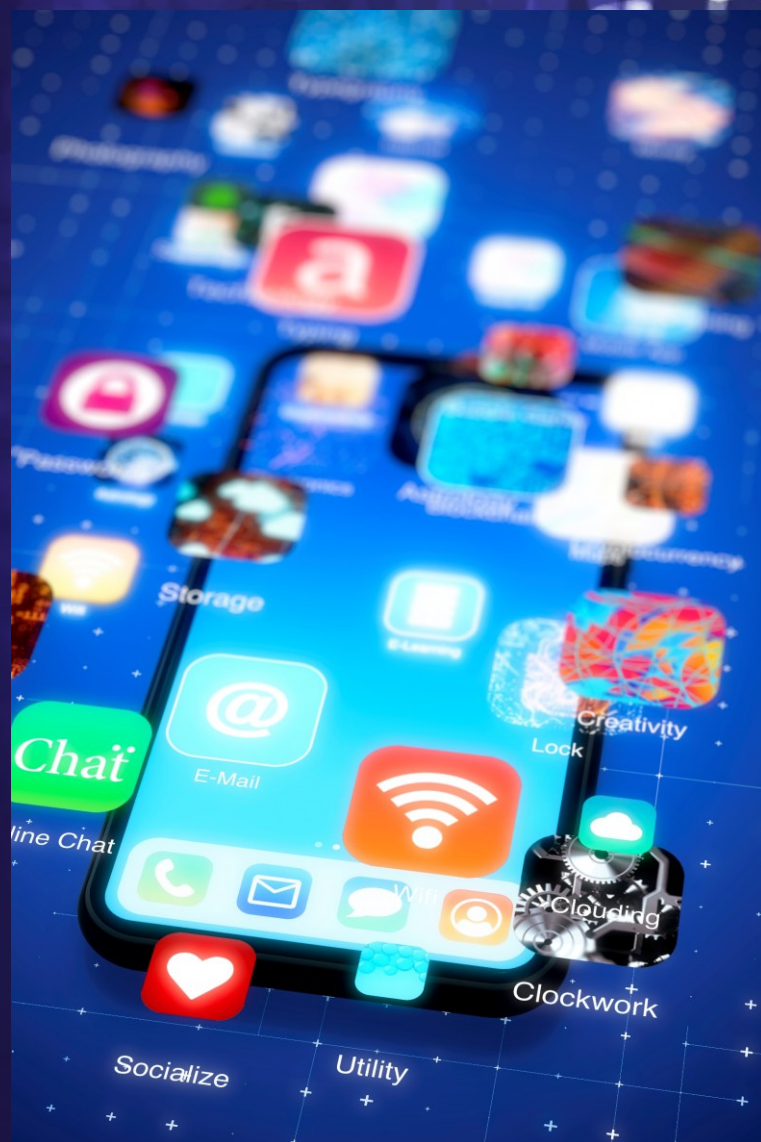
Conformidade avançada em proteção de dados

Gestão de consentimento

A gestão de consentimento envolve garantir que o consentimento, para o uso de dados pessoais, seja obtido de forma clara, específica e baseada em informações adequadas. Deve ser tão fácil retirar o consentimento quanto concedê-lo.

Exemplo: Um site de e-commerce solicita aos usuários que optem ativamente por receber newsletters e ofertas promocionais. O site fornece informações claras sobre que tipo de dados serão coletados e como serão usados. Além disso, permite que os usuários retirem seu consentimento a qualquer momento por meio das configurações da conta.

Exposição



© Getty Images

Conformidade avançada em proteção de dados

Integração de privacidade no design e por padrão

Este princípio exige que a proteção de dados seja integrada em todos os aspectos do processamento de dados, desde o início de qualquer novo projeto ou prática. A ideia é assegurar que a privacidade seja um componente fundamental, não adicional.

Exemplo: Uma empresa de desenvolvimento de software, que cria aplicativos móveis, incorpora a privacidade no design de seus produtos. Isso significa que a privacidade dos dados dos usuários é considerada desde as primeiras etapas do desenvolvimento. Por exemplo, os aplicativos são projetados para coletar apenas os dados estritamente necessários para a funcionalidade desejada (minimização de dados) e têm configurações de privacidade altas como padrão.

Exposição

Desafios práticos e estratégias de solução na implementação da LGPD



© Getty Images

Desafio: integração de sistemas de TI com a LGPD

Exemplo: Uma empresa pode ter sistemas de TI antigos ou fragmentados que dificultam o gerenciamento adequado dos dados pessoais. Isso se torna um desafio ao tentar garantir que todos os dados estejam em conformidade com os requisitos da LGPD, como o direito do titular à exclusão ou ao acesso aos dados.

Exposição

Desafios práticos e estratégias de solução na implementação da LGPD

Desafio: conscientização e treinamento de funcionários

Exemplo: Muitas vezes, os funcionários não estão plenamente cientes das implicações da LGPD em suas atividades diárias. Isso pode levar a erros, como o compartilhamento indevido de dados pessoais ou a falta de procedimentos adequados para a proteção de dados.

Desafios práticos e estratégias de solução na implementação da LGPD

Estratégia para integração de sistemas de TI:

Solução: Realizar uma auditoria completa dos sistemas de TI existentes e desenvolver um plano para integrar as funcionalidades de proteção de dados. Isso pode incluir a atualização ou a substituição de sistemas legados, a implementação de softwares de gerenciamento de consentimento e o uso de criptografia para proteger os dados armazenados.

Exposição

Desafios práticos e estratégias de solução na implementação da LGPD

Estratégia para conscientização e treinamento de funcionários:

Solução: Desenvolver programas de treinamento regular e workshops para educar os funcionários sobre a LGPD, enfatizando a importância da proteção de dados e as consequências de não conformidade. Podem-se usar cenários práticos e estudos de caso para ilustrar as melhores práticas e os erros a serem evitados.

Responsabilidade e prestação de contas

Este princípio exige que as organizações não apenas cumpram as normas de proteção de dados mas também possam demonstrar ativamente como o fazem. Isso inclui a manutenção de registros de atividades de processamento de dados e a implementação de medidas de segurança apropriadas.

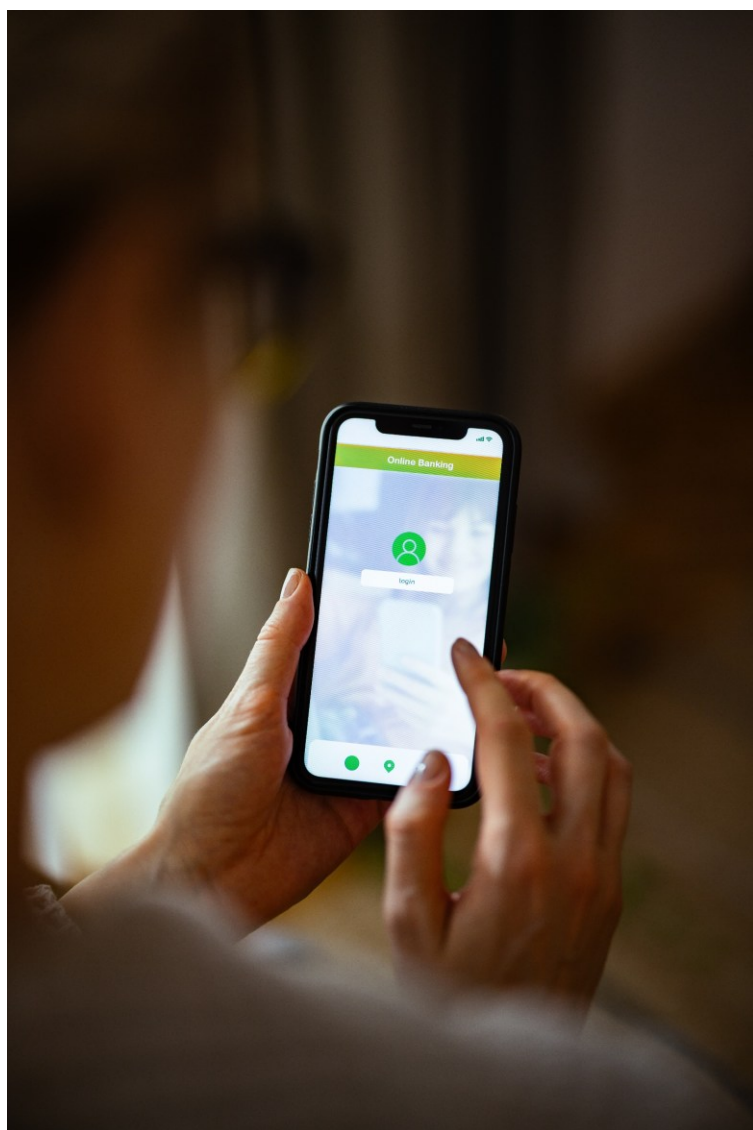
Exemplo: Uma empresa de tecnologia documenta meticulosamente seus processos de coleta, uso e armazenamento de dados pessoais. Além disso, realiza auditorias regulares para verificar a conformidade com a LGPD e ajusta suas práticas conforme necessário.

Exposição

Direito à privacidade desde a concepção

Este conceito enfatiza que a privacidade deve ser uma consideração desde o início do desenvolvimento de produtos ou serviços, garantindo que a proteção de dados seja integrada na arquitetura de sistemas e práticas de negócios.

Exemplo: Ao desenvolver um novo aplicativo, uma empresa de software assegura que os recursos de privacidade, como configurações de consentimento e criptografia de dados, sejam incorporados desde o início do projeto de desenvolvimento do aplicativo.



© Getty Images

Transparência no tratamento de dados

A transparência requer que os titulares dos dados sejam informados sobre como seus dados são coletados, usados, armazenados e compartilhados de maneira clara e acessível.

Exemplo: Um banco online fornece uma política de privacidade facilmente acessível e compreensível, detalhando como coleta e usa os dados de seus clientes, incluindo informações sobre como os clientes podem exercer seus direitos sob a LGPD.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual princípio exige demonstração
ativa de conformidade?**

Transparência.

Consentimento.

Prestação de contas.

Minimização de dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual princípio exige demonstração ativa de conformidade?



Transparência.

Consentimento.



Prestação de contas.

Minimização de dados.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O princípio de responsabilidade e de prestação de contas exige que as organizações cumpram com as regulamentações de proteção de dados e que, também, demonstrem ativamente como estão em conformidade, como manter registros detalhados do processamento de dados.



Vamos
fazer um
quiz

O que significa privacidade desde a concepção?

Criptografia de dados.

Política de privacidade clara.

Integração de privacidade no design.

Consentimento explícito.



Vamos
fazer um
quiz

O que significa privacidade desde a concepção?



Criptografia de dados.

Política de privacidade clara.



Integração de privacidade no design.

Consentimento explícito.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Privacidade desde a concepção significa que a proteção de dados é integrada na arquitetura de sistemas e práticas de negócios desde o início, garantindo que a privacidade seja considerada em todas as etapas do desenvolvimento de produtos ou serviços.



Vamos
fazer um
quiz

O que a transparência no tratamento de dados exige?

Auditorias regulares.

**Informação clara
ao titular.**

**Consentimento para
cada uso.**

**Dados criptografados por
padrão.**



Vamos
fazer um
quiz

O que a transparência no tratamento de dados exige?



Auditorias regulares.

**Informação clara
ao titular.**



**Consentimento para
cada uso.**

**Dados criptografados por
padrão.**



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Transparência exige que os titulares dos dados sejam informados de maneira clara e acessível sobre como seus dados são coletados, usados, armazenados e compartilhados, garantindo que eles compreendam plenamente o tratamento de seus dados pessoais.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão do conceito e das principais formas de aplicação da Conformidade Avançada, considerando o processo da Análise de Impacto de Proteção de Dados (AIPD).
- 2** Entendimento sobre os desafios práticos e estratégias de solução na implementação da LGPD.
- 3** Conhecimento sobre princípios de proteção de dados e LGPD.

Saiba mais

Com o avanço da tecnologia da informação e com o uso de dados para a tomada de decisões estratégicas no setor empresarial, a governança de dados se tornou um assunto imprescindível para empresas de diferentes tamanhos. Entenda mais no link abaixo:

SILVA, P. H. C. M. O que é Governança de Dados? Alura, 2021.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-governanca-de-dados>

Acesso em: 22 mar. 2024.

Referências da aula

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Perguntas Frequentes, 2023. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 22 mar. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 22 mar. 2024.

FRAZÃO, A., CARVALHO, A. P., MILANEZ, G. Curso de Proteção de Dados – Fundamentos da LGPD. São Paulo: Editora Forense, 2022 .

MALDONADO, V. N. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Manual de Implementação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022 .

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência
de Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**